P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra Anak Dari Bethel A. Sina;
2. Tempat lahir : Dahian Tambuk;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Provinsi RT.005 RW.001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Desa Hurung Bunut RT.003, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tertanggal 14 Juni 2024, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/21.a/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tertanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kkn tertanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIHA YULIANI als MIHA als MAMAH ANDRA anak dari BETHEL A SINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** melanggar **Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum**;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MIHA YULIANI als MIHA als MAMAH ANDRA anak dari BETHEL A SINA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone merk Realmi C53 warna Silver dengan Nomor Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor Imei I 863991062322058 Imei II 863991062322041;

Dikembalikan kepada Terdakwa **MIHA YULIANI als MIHA als MAMAH ANDRA anak dari BETHEL A SINA**;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-24/KKN/Enz.2/10/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **MIHA YULIANI Als MIHA Als MAMAH ANDRA Anak Dari BETHEL A. SINA**, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Propinsi RT 005 RW 001 Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. JAYOT (Masuk dalam DPO) mendatangi rumah Saksi MARIANO Als ANO AIS BAPAK RENAL ANAK DARI EFENDI (Dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntutan Terpisah) yang tinggal bersama dengan Terdakwa di Jalan Lintas Propinsi RT 005 RW 001 Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi MARIANO yang mana sebelumnya Saksi MARIANO sudah pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. YANTO (Masuk dalam DPO) melalui perantaraan Sdr. JAYOT. Saksi MARIANO kemudian membeli Narkotika jenis shabu yang dibawa Sdr. JAYOT sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,50 (Tujuh koma lima puluh gram) senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara berhutang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. MAMA NIKI (Masuk dalam DPO) mendatangi rumah tempat tinggal Saksi MARIANO dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. MAMA NIKI melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dengan Saksi MARIANO sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak ½ (setengah) Gram kemudian Saksi MARIANO simpan dalam botol “ChaCha”, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sisa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi MARIANO paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan cara disisihkan mengunakan sendok shabu terbuat dari sedotan. Setelah selesai memaketkan narkotika jenis shabu Saksi MARIANO bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengunakan atau mengonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di kamar tempat tidur Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO sebanyak 16 (enam belas) paket plastic klip dan disimpan di saku celana Saksi MARIANO sebanyak 16 (enam belas) paket plastic klip;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO yang disaksikan juga oleh Saksi HADIR BASAR yang merupakan Ketua RT setempat dan Saksi HILARIUS Als BAPAK HENDRA selaku Ketua RW setempat. Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian melakukan penyitaan barang-barang sebagai berikut :

  - 32 (Tiga Puluh Dua) Paket Plastik klip Berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 (Tiga) Buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (Satu) Buah pipet kaca;
- 1 (Satu) Lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) Buah botol plastik warna merah bekas permen coklat;
- 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (Satu) Buah sumbu kompor;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 13 C warna hitam dengan No. Sim Card: 0823-2535-4474 dengan Nomor IMEI I: 860363065420649 IMEI II: 860363065420656;

Yang Disita dari Saksi MARIANO;

- Handphone 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card: 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I: 863991062322058 IMEI II: 863991062322041;

Yang Disita dari Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi MARIANO tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 047/ 11144.00/ 2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap 32 (Tiga Puluh Dua) plastik klip :

- <u>Sebelum disisihkan:</u>
  - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 8.97 gram (berat kotor);
  - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.57 gram (berat bersih);
- <u>Setelah disisihkan:</u>

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri;

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 8.91 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.51 gram (berat bersih);

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya;

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.26 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.06 gram (berat bersih);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi MARIANO, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0345 tanggal 20 Juni 2024 dengan hasil Positif Methamfetamin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau membiarkan atau turut serta dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa MIHA YULIANI Als MIHA Als MAMAH ANDRA Anak Dari BETHEL A. SINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **MIHA YULIANI Als MIHA Als MAMAH ANDRA Anak Dari BETHEL A. SINA**, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Propinsi RT 005 RW 001 Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. JAYOT (Masuk dalam DPO) mendatangi rumah Saksi MARIANO Als ANO AIS BAPAK RENAL ANAK DARI EFENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang tinggal bersama dengan Terdakwa di Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lintas Propinsi RT 005 RW 001 Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi MARIANO yang mana sebelumnya Saksi MARIANO sudah pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. YANTO (Masuk dalam DPO) melalui perantaraan Sdr. JAYOT. Saksi MARIANO kemudian membeli Narkotika jenis shabu yang dibawa Sdr. JAYOT sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,50 (Tujuh koma lima puluh gram) senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara berhutang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. MAMA NIKI (Masuk dalam DPO) mendatangi rumah tempat tinggal Saksi MARIANO dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. MAMA NIKI melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dengan Saksi MARIANO sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak ½ (setengah) Gram kemudian Saksi MARIANO simpan dalam botol “ChaCha”, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sisa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi MARIANO paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan cara disisihkan mengunakan sendok shabu terbuat dari sedotan. Setelah selesai memaketkan narkotika jenis shabu Saksi MARIANO bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengunakan atau mengonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di kamar tempat tidur Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO sebanyak 16 (enam belas) paket plastic klip dan disimpan di saku celana Saksi MARIANO sebanyak 16 (enam belas) paket plastic klip;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO yang disaksikan juga oleh Saksi HADIR BASAR yang merupakan Ketua RT setempat dan Saksi HILARIUS Als BAPAK HENDRA selaku Ketua RW setempat. Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian melakukan penyitaan barang-barang sebagai berikut :

  - 32 (Tiga Puluh Dua) Paket Plastik klip Berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 3 (Tiga) Buah plastik klip pembungkus shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) Buah pipet kaca;
- 1 (Satu) Lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) Buah botol plastik warna merah bekas permen coklat;
- 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (Satu) Buah sumbu kompor;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 13 C warna hitam dengan No. Sim Card: 0823-2535-4474 dengan Nomor IMEI I: 860363065420649 IMEI II: 860363065420656;

Yang Disita dari Saksi MARIANO;

- Handphone 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card: 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I: 863991062322058 IMEI II: 863991062322041;

Yang Disita dari Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi MARIANO tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 047/ 11144.00/ 2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap 32 (Tiga Puluh Dua) plastik klip :

- <u>Sebelum disisihkan:</u>
  - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 8.97 gram (berat kotor);
  - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.57 gram (berat bersih);
- <u>Setelah disisihkan:</u>

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri;

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 8.91 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.51 gram (berat bersih);

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya;

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.26 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.06 gram (berat bersih);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi MARIANO, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0345 tanggal 20 Juni 2024 dengan hasil Positif Methamfetamin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau membiarkan atau turut serta dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa MIHA YULIANI Als MIHA Als MAMAH ANDRA Anak Dari BETHEL A. SINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa **MIHA YULIANI Als MIHA Als MAMAH ANDRA Anak Dari BETHEL A. SINA**, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Propinsi RT 005 RW 001 Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan **menyalahgunakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. JAYOT (Masuk dalam DPO) mendatangi rumah Saksi MARIANO Als ANO AIS BAPAK RENAL ANAK DARI EFENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang tinggal bersama dengan Terdakwa di Jalan Lintas Propinsi RT 005 RW 001 Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi MARIANO yang mana sebelumnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi MARIANO sudah pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. YANTO (Masuk dalam DPO) melalui perantaraan Sdr. JAYOT. Saksi MARIANO kemudian membeli Narkotika jenis shabu yang dibawa Sdr. JAYOT sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,50 (Tujuh koma lima puluh gram) senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara berhutang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. MAMA NIKI (Masuk dalam DPO) mendatangi rumah tempat tinggal Saksi MARIANO dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. MAMA NIKI melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dengan Saksi MARIANO sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak ½ (setengah) Gram kemudian Saksi MARIANO simpan dalam botol “ChaCha”, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sisa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi MARIANO paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan cara disisihkan mengunakan sendok shabu terbuat dari sedotan. Setelah selesai memaketkan narkotika jenis shabu Saksi MARIANO bersama dengan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di kamar tempat tidur Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO sebanyak 16 (enam belas) paket plastic klip dan disimpan di saku celana Saksi MARIANO sebanyak 16 (enam belas) paket plastic klip;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO yang disaksikan juga oleh Saksi HADIR BASAR yang merupakan Ketua RT setempat dan Saksi HILARIUS Als BAPAK HENDRA selaku Ketua RW setempat. Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian melakukan penyitaan barang-barang sebagai berikut :

- 32 (Tiga Puluh Dua) Paket Plastik klip Berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 3 (Tiga) Buah plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (Satu) Buah pipet kaca;
- 1 (Satu) Lembar tisu warna putih;
- 1 (Satu) Buah botol plastik warna merah bekas permen coklat;
- 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) Buah sumbu kompor;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 13 C warna hitam dengan No. Sim Card: 0823-2535-4474 dengan Nomor IMEI I: 860363065420649 IMEI II: 860363065420656;

Yang Disita dari Saksi MARIANO;

- Handphone 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card: 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I: 863991062322058 IMEI II: 863991062322041;

Yang Disita dari Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi MARIANO tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 047/ 11144.00/ 2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap 32 (Tiga Puluh Dua) plastik klip :

- <u>Sebelum disisihkan:</u>
  - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 8.97 gram (berat kotor);
  - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.57 gram (berat bersih);
- <u>Setelah disisihkan:</u>

  Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri;
  - Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 8.91 gram (berat kotor);
  - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.51 gram (berat bersih);

  Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya;
  - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.26 gram (berat kotor);
  - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.06 gram (berat bersih);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi MARIANO, tertuang pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0345 tanggal 20 Juni 2024 dengan hasil Positif Methamfetamin;

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang mengandung Methamphetamine terbukti dari Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Gunung Mas, serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 445/NZ-0502/III.1.3/RSUD-KK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kuala Kurun yang menerangkan hasil tes urin Terdakwa menunjukkan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa MIHA YULIANI Als MIHA Als MAMAH ANDRA Anak Dari BETHEL A. SINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT;

Bahwa Terdakwa **MIHA YULIANI Als MIHA Als MAMAH ANDRA Anak Dari BETHEL A. SINA**, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Propinsi RT 005 RW 001 Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. JAYOT (Masuk dalam DPO) mendatangi rumah Saksi MARIANO Als ANO AIS BAPAK RENAL ANAK DARI EFENDI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang tinggal bersama dengan Terdakwa di Jalan Lintas Propinsi RT 005 RW 001 Desa Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi MARIANO yang mana sebelumnya Saksi MARIANO sudah pernah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. YANTO (Masuk dalam DPO) melalui perantaraan Sdr. JAYOT. Saksi MARIANO kemudian membeli Narkotika jenis shabu yang dibawa Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JAYOT sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,50 (Tujuh koma lima puluh gram) senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara berhutang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. MAMA NIKI (Masuk dalam DPO) mendatangi rumah tempat tinggal Saksi MARIANO dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Sdr. MAMA NIKI melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu tersebut dengan Saksi MARIANO sebanyak 1 (satu) kantong senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak ½ (setengah) Gram kemudian Saksi MARIANO simpan dalam botol "ChaCha", selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib sisa Narkotika jenis shabu tersebut Saksi MARIANO paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) paket dengan cara disisihkan mengunakan sendok shabu terbuat dari sedotan. Setelah selesai memaketkan narkotika jenis shabu Saksi MARIANO bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengunakan atau mengonsumsi sebagian Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut kemudian disimpan di kamar tempat tidur Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO sebanyak 16 (enam belas) paket plastic klip dan disimpan di saku celana Saksi MARIANO sebanyak 16 (enam belas) paket plastic klip;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO yang disaksikan juga oleh Saksi HADIR BASAR yang merupakan Ketua RT setempat dan Saksi HILARIUS Als BAPAK HENDRA selaku Ketua RW setempat. Dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian melakukan penyitaan barang-barang sebagai berikut :

  - 32 (Tiga Puluh Dua) Paket Plastik klip Berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 3 (Tiga) Buah plastik klip pembungkus shabu;
  - 1 (Satu) Buah pipet kaca;
  - 1 (Satu) Lembar tisu warna putih;
  - 1 (Satu) Buah botol plastik warna merah bekas permen coklat;
  - 1 (Satu) Buah sendok shabu terbuat dari sedotan warna putih;
  - 1 (Satu) Buah sumbu kompor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 13 C warna hitam dengan No. Sim Card: 0823-2535-4474 dengan Nomor IMEI I: 860363065420649 IMEI II: 860363065420656;

Yang Disita dari Saksi MARIANO;

- Handphone 1 (Satu) Unit Handphone Merk REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card: 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I: 863991062322058 IMEI II: 863991062322041;

Yang Disita dari Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi MARIANO tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 047/ 11144.00/ 2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas, yakni terhadap 32 (Tiga Puluh Dua) plastik klip :

- <u>Sebelum disisihkan:</u>
  - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 8.97 gram (berat kotor);
  - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.57 gram (berat bersih);
- <u>Setelah disisihkan:</u>

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri;

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 8.91 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 2.51 gram (berat bersih);

Untuk Pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya;

- Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.26 gram (berat kotor);
- Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.06 gram (berat bersih);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi MARIANO, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0345 tanggal 20 Juni 2024 dengan hasil Positif Methamfetamin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membiarkan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi MARIANO yang terjadi di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Saksi MARIANO, namun tidak melaporkannya pada pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa MIHA YULIANI Als MIHA Als MAMAH ANDRA Anak Dari BETHEL A. SINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPDA GUSTIANOR Bin MISRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mariano sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Sdr. Mariano di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Mariano di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, kami melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Sdr. Mariano. Saat kami melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saat itu ada Sdr. Mariano yang sedang mandi dan Terdakwa yang sedang berdandan. Setelah Sdr. Mariano memasang pakaian, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mariano. Kemudian kami memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Hadir Basar dan Ketua RW setempat yaitu Sdr. Hilarius Kami untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Mariano, kami menemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana Sdr. Mariano, kemudian kami juga menemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Sdr. Mariano, kemudian kami juga mengamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474, kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041;
- Bahwa pada saat kami menanyakannya, Sdr. Mariano menerangkan bahwa 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 tersebut adalah milik Sdr. Mariano, sedangkan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mariano terhadap 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Sdr. Mariano beli dari Sdr. Yanto sebanyak 1 (satu) 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui perantara Sdr. Jayot. Dimana pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sdr. Jayot datang ke rumah Sdr. Mariano dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Yanto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Sdr. Mariano dan kemudian Sdr. Mariano menyetujuinya dengan cara berhutang terlebih dahulu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mariano, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah Sdr. Mariano jual kepada sdr. Mama Niki pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya sebanyak ½ (setengah) kantong Sdr. Mariano paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) paket untuk Sdr. Mariano jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr. Mariano namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa ada menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Mariano;
- Bahwa setelah diamankan ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasilnya positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041 tersebut, saat kami cek isi riwayat panggilan dan chat dari handphone tersebut tidak ada riwayat chat maupun riwayat panggilan yang berhubungan dengan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Mariano berpacaran dan tinggal serumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mariano bahwa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Sdr. Mariano jual kepada masyarakat disekitaran daerah desa Kampuri;
- Bahwa apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Mariano, maka orang tersebut tinggal masuk melalui pintu dapur dan menemui Sdr. Mariano untuk membelinya;
- Bahwa pada saat kejadian, ada 8 (delapan) orang yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041 tersebut tersebut tidak ada bukti riwayat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian, melainkan karena adanya laporan dari masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **BRIGPOL ANDRI WIBOWO Bin MARYONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
   - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Mariano di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB, kami melakukan penggerebekan di tempat kejadian yaitu di rumah Sdr. Mariano. Saat kami melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saat itu ada Sdr. Mariano yang sedang mandi dan Terdakwa yang sedang berdandan. Setelah Sdr. Mariano memasang pakaian, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Sdr. Mariano. Kemudian kami memanggil dan meminta bantuan kepada Ketua RT setempat yaitu Sdr. Hadir Basar dan Ketua RW setempat yaitu Sdr. Hilarius Kami untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Mariano, kami menemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana Sdr. Mariano, kemudian kami juga menemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Sdr. Mariano, kemudian kami juga mengamankan 3 (tiga) buah plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474, kemudian kami juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041;

- Bahwa pada saat kami menanyakannya, Sdr. Mariano menerangkan bahwa 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 tersebut adalah milik Sdr. Mariano, sedangkan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mariano bahwa terhadap 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Sdr. Mariano beli dari Sdr. Yanto sebanyak 1 1/2 (satu setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) melalui perantara Sdr. Jayot. Dimana pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sdr. Jayot datang ke rumah Sdr. Mariano dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Yanto kepada Sdr. Mariano dan kemudian Sdr. Mariano menyetujuinya dengan cara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mariano bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali. Dimana telah Sdr. Mariano jual kepada sdr. Mama Niki pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sisanya sebanyak ½ (setengah) kantong sebagian ada Sdr. Mariano gunakan atau konsumsi bersama Terdakwa dan sisanya Sdr. Mariano paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) paket untuk Sdr. Mariano jual kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr. Mariano namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelumnya Terdakwa ada menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Mariano;
- Bahwa setelah diamankan ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasilnya positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041 tersebut, saat kami cek isi riwayat panggilan dan chat dari handphone tersebut tidak ada riwayat chat maupun riwayat panggilan yang berhubungan dengan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Namun pada handphone tersebut terdapat kontak milik Sdr. Jayot;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mariano, Sdr. Mariano memesan Narkotika jenis sabu-sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Yanto melalui Sdr. Jayot. Yaitu pada tanggal 10 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), pada tanggal 25 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) 1/2 (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mariano, keuntungan yang Sdr. Mariano dapatkan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perkantongnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Mariano berpacaran dan tinggal serumah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mariano, rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Sdr. Mariano jual kepada masyarakat disekitaran daerah desa Kampuri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mariano, apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Mariano, maka orang tersebut tinggal masuk melalui pintu dapur dan menemui Sdr. Mariano untuk membelinya;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan sangat koperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang oleh pihak Kepolisian, melainkan karena adanya laporan dari masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. **HILARIUS KAMI als BAPAK HENDRA bin MARKUS**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebelumnya menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Mariano sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Sdr. Mariano di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wib saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian saat Saksi sudah di tempat kejadian, disana sudah diamankan Terdakwa dan Sdri. Miha Yuliani. Kemudian selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan Ketua RT setempat yaitu Sdr. Hadir Basar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana Terdakwa, kemudian juga ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Terdakwa, kemudian juga diamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 serta 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041;
- Bahwa pada saat Saksi hadir di tempat kejadian, barang-barang tersebut belum ditemukan, saat Saksi datang kemudian barulah dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Saksi belum ada, setelah Terdakwa diamankan baru kemudian Saksi hadir dan kemudian barulah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Terdakwa koperatif saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada kekerasan yang terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 445/NZ-0502/III.1.3/RSUD-KK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kuala Kurun, yang menerangkan hasil tes urine atas nama Terdakwa Miha Yuliani menunjukkan hasil Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan Sdr. Mariano telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Sdr. Mariano di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Sdr. Mariano berada di rumah Sdr. Mariano di Jalan Lintas Provinsi, RT005, RW001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Mariano tersebut dan selanjutanya melakukan penggeledahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu di dalam saku celana Sdr. Mariano, kemudian juga ditemukan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Sdr. Mariano, kemudian juga diamankan 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 oleh pihak Kepolisian serta 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan berwarna putih, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu kompor dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 13C warna hitam dengan Nomor SIM Card 082325354474 tersebut adalah milik Sdr. Mariano, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun kemudian Sdr. Mariano memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Sdr. Mariano beli dari Sdr. Yanto melalui perantara Sdr. Jayot. Terdakwa baru mengetahui saat Sdr. Jayot mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Mariano;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya sebagian untuk Sdr. Mariano konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa Terhadap transaksi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Sdr. Mariano tersebut Terdakwa sering melarang Sdr. Mariano agar tidak dilakukan namun Sdr. Mariano diam saja;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Sdr. Mariano ada menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah bersama Sdr. Mariano sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa di rumah Sdr. Mariano terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) unit Handphone merek REALMI C53 warna silver dengan No. Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor IMEI I 863991062322058 IMEI II 863991062322041 milik Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan handphone tersebut. Terdapat nomor kontak Sdr. Jayot pada handphone Terdakwa tersebut karena Sdr. Jayot merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ikut menjual, hanya memakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan seseorang atau melakukan transaksi melalui telepon;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, di Persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realmi C53 warna Silver dengan Nomor Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor Imei I 863991062322058 Imei II 863991062322041;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Mariano dan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Andri, Saksi Gustianor dan personal kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Provinsi, RT.005/RW.001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di kediaman Sdr. Mariano;
2. Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Sdr. Mariano ditemukan 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang didapat dari saku celana terdakwa, 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu didapat dari dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Sdr. Mariano, yang seluruhnya merupakan milik Sdr. Mariano;
3. Bahwa 32 (tiga puluh dua) paket narkotika tesebut didapatkan Sdr. Mariano sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yaitu kediaman Sdr. Mariano didatangi oleh Sdr. Jayot untuk menawarkan shabu agar dapat dijual kembali oleh Sdr. Mariano. Kemudian setelah Sdr. Mariano menyetujui tawaran shabu dari Sdr. Jayot tersebut, lalu Sdr. Jayot langsung menyerahkan 1 kantong dan 1/2 kantong narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima);
4. Bahwa setelah Sdr. Mariano memaketkan narkotika jenis shabu yang didapatkannya dari Sdr. Jayot, Sdr. Mariano bersama dengan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi bagi dirinya masing-masing sebagian Narkotika jenis shabu yang berasal dari Narkotika jenis shabu yang Sdr. Jayot berikan sebelumnya;
5. Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh RSUD Kuala Kurun dan didapatlah kesimpulan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis methamphetamine;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Terdakwa membenarkan hasil penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa maka didapatkan 1 buah handphone Realmi C53 warna Silver yang dalam persidangan ternyata tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan/atau Sdr. Mariano, namun Terdakwa mengetahui Sdr. Mariano melakukan jual beli narkotika jenis shabu;

7. Bahwa dalam handphone Realmi C53 warna Silver milik Terdakwa memang ada kontak Sdr. Jayot, namun itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika melainkan karena Sdr. Jayot merupakan kakak dari Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. Jayot ikut dalam kegiatan jual beli narkotika bersama dengan Sdr. Mariano sesaat setelah Sdr. Mariano ditangkap oleh pihak kepolisian;

8. Bahwa berdsarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 445/NZ-0502/III.1.3/RSUD-KK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kuala Kurun yang menerangkan hasil tes urine atas nama Terdakwa, menunjukkan hasil Positif Methamphetamine;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dan bukan dalam rangka pengobatan/perawatan;

10. Bahwa Terdakwa adalah merupakan orang yang telah cukup umur, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta mengenai gejala-gejala putus zat dan/atau ciri-ciri sebagai pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas, mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam kata “setiap” menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehinga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra Anak Dari Bethel A Sina telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-24/KKN/Enz.2/10/2024 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra Anak Dari Bethel A Sina telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra Anak Dari Bethel A Sina adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur “setiap” yang menunjuk pada setiap orang telah terpenuhi, namun terkait mengenai unsur “penyalah guna” yang harus menempel dengan unsur intinya, yaitu “Narkotika Golongan I”, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur berikutnya;

Ad.2. Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, dalam kaitannya dengan pengertian penyalah guna sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kalimat “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”, yang pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menggunakan yang sesuai dengan peruntukkannya daripada Narkotika Golongan I, harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, kecuali terhadap Narkotika Golongan I yang dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “**Narkotika Golongan I**” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan menunjukkan bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Mariano dan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Andri, Saksi Gustianor dan personal kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Lintas Provinsi, RT.005/RW.001, Desa Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di kediaman Sdr. Mariano, dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Sdr. Mariano ditemukan 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu yang didapat dari saku celana terdakwa, 16 (enam belas) paket plastik klip narkotika jenis shabu didapat dari dalam botol bekas makanan bertuliskan chacha yang terletak di dalam kamar Sdr. Mariano, yang seluruhnya merupakan milik Sdr. Mariano. Paket narkotika tesebut didapatkan Sdr. Mariano sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, yaitu kediaman Sdr. Mariano didatangi oleh Sdr. Jayot untuk menawarkan shabu agar dapat dijual kembali oleh Sdr. Mariano. Kemudian setelah Sdr. Mariano menyetujui tawaran shabu dari Sdr. Jayot tersebut, lalu Sdr. Jayot langsung menyerahkan 1 kantong dan 1/2 kantong narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima);

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Mariano memaketkan narkotika jenis shabu yang didapatkannya dari Sdr. Jayot, Sdr. Mariano bersama dengan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi bagi dirinya masing-masing sebagian Narkotika jenis shabu yang berasal dari Narkotika jenis shabu yang Sdr. Jayot berikan sebelumnya, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh RSUD Kuala Kurun dan didapatlah kesimpulan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor 445/NZ-0502/III.1.3/RSUD-KK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kuala Kurun yang menerangkan hasil tes urine atas nama Terdakwa, menunjukkan hasil Positif Methamphetamine, dengan demikian methamphetamine yang terkandung dalam urine Terdakwa termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **menggunakan Narkotika Golongan I** (jenis shabu/methamphetamine) **bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **"menggunakan"** narkotika tersebut, dan Terdakwa menggunakan narkotika tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti sebagai **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa adalah merupakan orang yang telah cukup umur sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta mengenai gejala-gejala putus zat dan/atau ciri-ciri sebagai pecandu narkotika, maka selain penjatuhan pidana, Majelis Hakim memandang tidaklah perlu diperintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realmi C53 warna Silver dengan Nomor Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor Imei I 863991062322058 Imei II 863991062322041;

Yang disita dari Terdakwa dan dalam persidangan terbukti tidak memiliki kaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miha Yuliani Als Miha Als Mamah Andra Anak Dari Bethel A. Sina** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realmi C53 warna Silver dengan Nomor Sim Card 0822-5458-0318 dengan Nomor Imei I 863991062322058 Imei II 863991062322041;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Yosafat Ramot Mampetua Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fransiskus Sinurat, S.H.	R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)